

Mistral AI

Société par actions simplifiée au capital de 2.837.012,35 euros
Siège social : 15, rue des Halles, 75001 Paris
952 418 325 R.C.S Paris
(la « **Société** »)

**EXTRAITS DU PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DU PRÉSIDENT
EN DATE DU 16 JUILLET 2024**

“Le 16 juillet 2024,

Monsieur Arthur Mensch, agissant en sa qualité de président de la Société (le « **Président** »),

APRÈS AVOIR RAPPELÉ :

1. qu’aux termes de la cinquième décision des décisions unanimes des associés en date du 31 mai 2024 (les « **Décisions Unanimes** » [] les associés de la Société (les « **Associés** ») ont décidé :
- dans le cadre des dispositions des articles L. 225-129, L. 228-91 et L. 225-138 du Code de commerce, d’augmenter le capital social de la Société d’un montant nominal de 23.393,16 euros (l’« **Augmentation de Capital 2** »), par l’émission de 2.339.316 actions B [] (ci-après dénommé [] une « **ABSA B-1**»),
- que les ABSA B-1 nouvelles devront, lors de leur souscription, être intégralement libérées pour la totalité du prix de souscription par versement en numéraire (y compris par compensation de créances certaines, liquides et exigibles sur la Société) dans les conditions prévues par la loi,
- []
- que les fonds provenant des versements en numéraire seront déposés sur le compte ouvert au nom de la Société aux seules fins de l’Augmentation de Capital 2 [],
- que si, en date du 1er juillet 2024 à minuit, la totalité des souscriptions et versements n’a pas été recueillie, le Président pourra (i) utiliser la faculté de réduction prévue par l’article L. 225-134, 1° du Code de commerce, (ii) utiliser la faculté de répartition prévue par l’article L. 225-134, 2° du Code de commerce ou (iii) proroger le délai de souscription,
- []
- que l’Augmentation de Capital 2 sera définitivement réalisée par l’obtention du certificat du dépositaire des fonds attestant la libération des souscriptions,
- de donner tous pouvoirs au Président pour mettre en œuvre la cinquième décision des Décisions Unanimes, notamment à l’effet de :
 - recueillir les souscriptions des ABSA B-1 et les versements y afférents ;
 - procéder à la clôture anticipée de la période de souscription ou la proroger, le cas échéant ;

- utiliser la faculté de réduction prévue par l'article L. 225-134, 1° du Code de commerce ;
 - utiliser la faculté de répartition prévue par l'article L. 225-134, 2° du Code de commerce ;
 - obtenir le certificat attestant la libération et la réalisation de l'Augmentation de Capital 2 ;
 - procéder au retrait des fonds après la réalisation de l'Augmentation de Capital 2 ;
 - accomplir, directement ou par mandataire, tous actes et formalités à l'effet de rendre définitive l'Augmentation de Capital 2 décidée conformément aux termes de la cinquième décision des Décisions Unanimes ;
 - constater la réalisation définitive de l'Augmentation de Capital 2 ;
 - [] ;
 - modifier les statuts de la Société, et généralement, faire le nécessaire ;
 - imputer les frais de l'Augmentation de Capital 2 sur la prime d'émission ;
 - procéder à toutes écritures corrélatives dans les livres de la Société ; et
 - d'une manière générale, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à la cinquième décision des Décisions Unanimes.
2. que le Président de la Société, constatant que, pour des raisons techniques, un investisseur n'a pas été en mesure de libérer les fonds relatifs à sa souscription à l'Augmentation de Capital 2 dans les délais impartis, a décidé, par décisions en date du 1^{er} juillet 2024, de proroger la période de souscription de l'Augmentation de Capital 2 jusqu'au 10 juillet 2024 inclus,
 3. que le Président de la Société, constatant qu'en date du 10 juillet 2024 à minuit, aucune souscription ni versement en lien avec la souscription de 2.339.316 ABSA B-1, dans le cadre de l'Augmentation de Capital 2 n'a été recueillie, a décidé, conformément aux pouvoirs qui lui ont été conférés par les Associés aux termes des Décisions Unanimes, d'utiliser la faculté de répartition prévue par l'article L. 225-134, I, 2° du Code de commerce, de réserver la souscription des 2.339.316 ABSA B-1 nouvelles au profit des personnes et dans les proportions suivantes []
 4. qu'aux termes des décisions du Président en date du 12 juin 2024 (les « **Décisions de Constatation T1** »), le Président a constaté la réalisation de l'augmentation de capital objet de la troisième décision des Décisions Unanimes [],
 5. qu'aux termes des décisions du Président en date du 12 juin 2024, le Président a décidé de faire usage de la délégation accordée par la quatorzième résolution des Décisions Unanimes et de procéder à une augmentation de capital d'un montant nominal de 111.638,57 euros par l'émission de 11.163.857 ABSA B-1, d'une valeur nominale de 0,01 euros, pour le porter de 2.725.373,78 euros à 2.837.012,35 euros (« **l'Augmentation de Capital** »),
 6. qu'aux termes des décisions du Président en date du 16 juillet 2024 (les « **Décisions de Constatation T2** »), le Président a constaté la réalisation de l'Augmentation de Capital,

PREND LES DISPOSITIONS SUIVANTES :

1. Constatation de la réalisation définitive de l'Augmentation de Capital 2 ;
2. Modification corrélative des statuts de la Société ; et
3. Pouvoirs pour les formalités.

PREMIÈRE DÉCISION

Constatation de la réalisation définitive de l'Augmentation de Capital 2

Le Président,

après avoir pris connaissance (i) du procès-verbal des Décisions Unanimes, (ii) du procès-verbal des Décisions de Constatation T1, (iii), du procès-verbal des Décisions de Constatation T2, et (iv) du bulletin de souscription de l'Augmentation de Capital 2 aux termes duquel il a été souscrit les ABSA B-1 dans les proportions visées ci-dessous [____]

constate que les 2.339.316 ABSA B-1 ont été libérées pour la totalité de leur montant nominal et de leur prime d'émission,

constate, en conséquence, que l'Augmentation de Capital 2, d'un montant nominal de 23.393,16 euros portant le capital social d'un montant 2.837.012,35 euros à 2. 860.405,51 euros a été régulièrement et définitivement réalisée à la Date de Réception des Fonds.

DEUXIÈME DÉCISION

Modification corrélative des statuts de la Société

Le Président,

en conséquence des décisions qui précèdent,

constate l'entrée en vigueur, à la Date de Réception des Fonds, des nouveaux statuts tels qu'adoptés aux termes des Décisions Unanimes, tel que l'article 6 des statuts de la Société est rédigé comme suit :

« ARTICLE 6 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à deux millions huit cent soixante mille quatre cent cinq euros et cinquante et un centimes (2.860.405,51 €),

Il est divisé en deux cent quatre-vingt-six millions quarante mille cinq cent cinquante et une (286.040.551) actions d'un centime (0,01) d'euro de valeur nominale chacune, dont :

- *cent trente-trois millions deux cent trente-quatre mille six cent quatre-vingt-seize (133.234.696) actions ordinaires (les « **Actions Ordinaires** »),*
- *quinze millions quatre cent dix-sept mille vingt-quatre (15.417.024) actions de préférence de catégorie SP dites « Actions SP » (les « **Actions SP** »),*
- *quarante-et-un millions huit cent quatre-vingt-dix mille quatre cents (41.890.400) actions de préférence de catégorie Seed dites « Actions Seed » (les « **Actions Seed** »),*
- *soixante millions deux cent soixante et un mille six cents (60.261.600) actions de préférence de catégorie A dites « Actions A » (les « **Actions A** »), en ce compris quarante-neuf millions cinq cent treize mille neuf cents (49.513.900) Actions A labellisées « Actions A-1 » à des fins d'identification uniquement et dix millions sept*

cent quarante-sept mille sept cents (10.747.700) Actions A labellisées « Actions A-2 » à des fins d'identification uniquement,

- trente-cinq millions deux cent trente-six mille huit cent trente et une (35.236.831) actions de préférence de catégorie B dites « Actions B » (les « **Actions B** »), n ce compris vingt-sept millions trois cent vingt-quatre mille huit cent vingt-quatre (27.324.824) Actions B labellisées « Actions B-1 » à des fins d'identification uniquement et sept millions neuf cent douze mille sept (7.912.007) Actions B labellisées « Actions B-2 » à des fins d'identification uniquement,

étant précisé que les Actions SP, les Actions Seed, les Actions A et les Actions B sont ci-après désignées les « **Actions de Préférence** » et ensemble avec les Actions Ordinaires, les « **Actions** ». ».

TROISIEME DÉCISION
Pouvoirs pour les formalités

Le Président **confère** tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie certifiés conformes du présent procès-verbal pour effectuer toutes formalités de dépôt, d'inscription modificative ou de publicité nécessitées par les décisions ci-dessus. ”

Fin des extraits. Copie certifiée conforme par le Président.

DocuSigned by:

9ECEE7A074144FE...
Le Président
Arthur Mensch